៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្និសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្និសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្និសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្និសញ្ញានេះបានទេ។ កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្និសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុង វីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្និសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្និសញ្ញានៅឡើយទេ។

៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ

ប្រវត្តិនៃពាក្យធម្មនុញ្ញ

ពាក្យធម្មនុញ្ញមានប្រវត្តិចេញមកពីពាក្យ **ម៉ាណាសាតា Magna Carta** ចេញមកពីអក្សរឡាតាំងមានន័យថា Great Carter ។ Magna Carta គឺជាឯកសារដែលបានប្រថាប់ត្រា ដោយព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេស ព្រះនាម ចន ឃៀង ចន Jhon King នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១២១៥។ ដែលសម្រាប់ធានានូវសិទ្ធិអំណាច និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស។

៦.១. កតិការសញ្ញា

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ

កតិកាសញ្ញា មានន័យស្មើនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតុមួយដែរ។ ប៉ុន្តែពាក្យកតិកាសញ្ញាជាទូទៅគេតែងតែយកមកប្រើសំដៅទៅលើប្រធានបទទាំងឡាយណា ដែលមានចរិក នយោបាយ យោធា ឬ បក្សសម្ព័ន្ធ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់កតិកាសញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់ ក៏ដូចជាសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិដែរ គឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬច្រើនរួមគ្នា។ ឧទាហរណ៍ៈ កតិកាសញ្ញាកេឡូហ្ស ព្រីយ៉ង ឬ ហៅថា កតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២៨ ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង អារីស្តាយប្រាយអិន និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វ្រាង ប៊ី គីឡូ ។ លោកទាំងពីរបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមាននីតិកាសញ្ញានេះឡើង ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ចោលសង្គ្រាមក្នុងឋានៈជាៈ

ឧទាហរណ៍ៈ នយោបាយជាតិ ឬ ដាក់សង្គ្រាមឱ្យនៅក្រោមច្បាប់។

កតិកាសញ្ញាមិនឈ្លានពានគ្នារវាងគណបក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសូវៀត ឬ គេអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោកអ៊ីត្លែរ និង លោកស្តាលីន ឬ ក៏ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោក មូឡូតូស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនៃសហភាសូវៀតឈ្មោះមូឡូតូស និងលោក វ៉ីប៊ីនត្រុប រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃ គណបក្រណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ វ៉ីប៊ីនត្រុប ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៣៩ ដែលកតិកាសញ្ញានេះមានចរិតជាសម្ងាត់ ដើម្បីបំបែកទឹកដីអឺរ៉ុបខាងកើតទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយនិងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សូវៀត។

កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ។ នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ និងរលាយនៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩១។ សន្ធិសញ្ញាបង្កើតក្នុងគោលបំណងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យការពារហើយក៏ជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតនូវសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសូវី ដែលមានសមាជិករួមមានសហភាពសូវៀតប្រទេសអាល់បានី បូលការី ឆេកូស្លូវ៉ាគី អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត ហុងគ្រីប៉ូឡូញ និងរូម៉ានី ហើយប្រទេសអាល់បានីបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសាគរអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩។

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សារណៈយោគយល់

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ឧៈ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៦.២.១. សុពលភាព

មូលដ្ឋានសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នៅក្នុងច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មូលដ្ឋានសុពលភាព សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ យោងទៅលើគោលការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា គោលការណ៍ សន្ធិសញ្ញាត្រូវថែរក្សា ឬគោលករណ៍សន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព និងប្រតិបត្តិជាភាសាច្បាប់បុរាណ។ គោលការណ៍នេះតម្រូវភាគីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិ

សញ្ញាអនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពនិងប្រតិបត្តិការតាមរាល់ខ្លឹមសារដែលមានចែង។ ហើយគោលការណ៍ត្រូវឈរទៅលើមូលដ្ឋាន សុច្ឆន:

ការបំពានលើកកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញា អាចបណ្តោលឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម ខាងផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ច ឬ ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត ដើម្បីព្រមាន និង ប្រឆាំងចំពោះប្រទេសដែលបំពាន់លើសន្ធិសញ្ញា។ សន្ធិសញ្ញាមិនអាចមានសុពលភាព និងមិនអាចអនុវត្តបានទេ ប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ផ្ទុយនឹងវិធាននីតិអន្តរជាតិដែលមានរួចហើយ ហើយដែលរដ្ឋនានា នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ បានសុខចិត្តព្រមព្រៀងទទួលយក។

ឧទាហរណ៍: ទាសកម្មជាអំពើខុសច្បាប់ តាមនីតិអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយដើម្បីជួញដូរមនុស្ស ទៅរដ្ឋមួយទៀត គឺមិនមានសុពលភាពឡើយ។

សន្ធិសញ្ញា មានលក្ខណៈពិសេសមួយនៅត្រង់ថា ពេលខ្លះសន្ធិសញ្ញានោះអាចអនុវត្តបានពេលខ្លះមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនបាន។ មាត្រាឬ (ខ) ដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ដែលអាចអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯង គឺជាមាត្រា ឬ (ខ)ដែលអាចពឹងផ្អែកដោយផ្ទាក់បាននៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងស្រុក។ វាជា(ខ) ដែលមិនទាមទារច្បាប់បន្ថែមទៀត ឬ សកម្មភាព អនុវត្តផ្សេងទៀត នៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋដែលជាប់កិច្ចសន្យា។

ចំពោះមាត្រាឬ(ខ)ចែង នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហើយដែលមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាន គឺតម្រូវឱ្យមាននីតិកម្មក្នុងស្រុកឬសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុក ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត គឺមុនពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះអាចត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុក។ ឧទាហរណ៍: នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ស្ទើរតែសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបានពិព្រោះសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះ គ្មានឋានៈជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុក ដែលអាចត្រូបបានអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់តុលាការអង់គ្លេស។ អាស្រ័យហេតុហើយ ទើបនៅក្នុងបណ្តារដ្ឋខ្លះ សន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យព្រះមហាក្សត្រ ឬ ប្រមុខរដ្ឋកិបាល ផ្តល់អំណាចបន្ថែមទៀតទស្សនៈនីតិវិទូមួយចំនួន យល់ឃើញថា សន្ធិសញ្ញាមិនអាចក្លាយទៅជា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបានទេ ប្រសិនបើគ្មានការផ្តល់សច្ចាប័នពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៦.២.២. ភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថា: បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមាន

សមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាៈ

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។

កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋាភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចា ប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

ភាពចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី នៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១ ប្រការដែលត្រូវជៀសវាង នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរាល់កិច្ចសន្យាគឺបិតនៅត្រង់ថាភាគីទាំងឡាយសុខចិត្តទទួលយកដោយគោលការណ៍សេរី ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយគ្មានការបោកបន្លំ ឬដោយកិច្ចសន្យាតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរ គឺតម្រូវឱ្យភាគីទាំងឡាយប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី។ ហេតុនេះនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់នាពេលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយចាំបាច់ភាគីនីមួយៗ ត្រូវចៀសវាងឱ្យបាន នូវប្រការមួយចំនួនដូចតទៅៈ

ការភាន់ច្រឡំ

រដ្ឋនីមួយៗអាចលើកការភាន់ច្រឡំរបស់ខ្លួន ដើម្បីមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានក្នុងកាលៈទេសៈ ឬ ពេលណាៈ

ក.ការភាន់ច្រឡំនោះពាក់ពន្ធ័ដល់ហេតុណាមួយដែលមានក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាហើយដែលជាមូលដ្ឋាននៃការចុះសន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ.ការភាន់ច្រឡំនោះ មិនមែនបង្ករឡើងដោយអាកប្បកិរិយាបណ្តែតបណ្តោយរបស់ខ្លួននោះទេ។

គ.ការភាន់ច្រឡំទៅលើការតាក់តែងអត្ថបទ មិនធ្វើឱ្យខូចដល់សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញានោះទេ។

-ការបោកបន្លំ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបាន ដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំខ្លួន ឱ្យចុះសន្ធិសញ្ញានោះដោយមធ្យោបាយបោកបន្លំ។

-ការសកប៉ាន់ទៅតំណាងរដ្ឋមួយ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាណាមួយបានដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំឱ្យអ្នកតំណាងខ្លួនចុះសន្ធិសញ្ញានោះ តាមរយៈនៃការសូកប៉ាន់។

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំតំណាងរដ្ឋមួយ

សន្ធិសញ្ញាមិនមានអានុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាតំណាងរដ្ឋមួយទៀត ប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំឱ្យ

ចុះសន្ធិសញ្ញានោះការ

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយគំរាមគំហែង ឬ ដោយការប្រើកម្លាំង

សន្ធិសញ្ញមិនមានអនុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាសន្ធិសញ្ញានោះ កើតឡើងដោយរដ្ឋមួយប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំខុសនីតិអន្តរជាតិទៅលើតំណាងរដ្ឋមួយទៀត។

-សន្ធិសញ្ញដែលចរិតខុសនឹងនីតិអន្តរជាតិ

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៨ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីត្លែសង្កត់ជាប់ប្រទេសជិតខាងដាក់ជាចំណុះរបស់ខ្លួន។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីចប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា នយោបាយឈ្លានពានរបស់របបណាហ្សីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីត្លែរនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី ២។ នយោបាយវាតទឹកដីមានរបស់អ៊ីត្លែរនេះជាភាសាអាឡឺម៉ង់គេឱ្យ ឈ្មោះថា អង់ស្លូស។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩៣៨ លោកអ៊ីត្លែរបានយកប្រទេសអូទ្រីសមកជាប់នឹងទឹកដីរបស់ ខ្លួន។ បន្ទាប់មកក៏បានវាតទីមកដល់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី។ ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសបារាំង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងមុយនីច

បណ្តាប្រទេសមហាអំណាច រួមមានប្រទេសនអ៊ីតាលី បារាំង អង់គ្លេស បានសម្រេចយកតំបន់ស៊ុយដែត ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនស្លូវ៉ាគីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីច គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិរបស់មហាអំណាច ចក្រភពអង់គ្លេស អ៊ីតាលី និង បារាំងដែលបានចង់ប្ដូន់ទឹកដីរបស់ប្រជាជនឆេកូស្លូវ៉ាគីទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងយកចិត្តលោកអ៊ីត្លែរដើម្បីកុំឱ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាយចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបង្វែផែនការវាយលុក របស់លោកអ៊ីត្លែរនេះឆ្ពោះទៅរកសហភាព សូវៀតវិញ។ នេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់បណ្តាប្រទេសមហាណាចនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យលោកអ៊ីត្លែរឆក់យកឱកាសនេះ បង្កបង្កើតជាសង្គាមលោកលើកទី២តែម្តងដោយចាប់ផ្តើមវាយលុកពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅ។

. សន្ធិសញ្ញា សៀម ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៨៦៣ ដែលមេទ័ពសៀមឱ្យព្រះនរោត្តមចុះព្រះហត្ថលេខាហើយតម្កល់ទុកសន្ធិសញ្ញានេះជាសម្ងាត់មិនឱ្យនរណាដឹង។

. សន្ធិសញ្ញា បារាំង ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៨៨៤ ដែលលោកទេសាភិបាល គំរាមឱ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះព្រហត្ថលេខា ដើម្បីទទួលយករបបអាណានិគមន៍ជំនួសរបបអាណាព្យាបាល។

. ការបង្ខិតបង្ខំដោយរដ្ឋ តាមមធ្យោបាយ គំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង

. ច្បាប់បដិបញ្ញត្តិ កើតចេញពីពាក្យ ឡាតាំងដែលថា

. ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការពន្យល់ ឬ បង្ហាញមូលហេតុអ្វីឡើយ

. បដិប្បញត្តិៈ ការដកអនុភាពមួយភាគរបស់ច្បាប់មួយ ដោយច្បាប់ក្រោយមកទៀតដែលមានអនុភាពជាងច្បាប់មុន។

៦.២.៣. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី

លំនាំនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញា ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃនិតិអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះ ការបង្កើតនិងរៀបចំ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មានន័យថាជាលំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកោលការណ៍អន្តរជាតិស្តីពីសន្ធិសញ្ញាហើយជាទូទៅត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចតទៅៈ

ទី១-លុះតែរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រកបដោយសម្ថកិច្ចត្រឹមត្រូវ ។

ទី២-បេសកជនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាត្រូវមានលិខិតប្រទានសិទ្ធ (fullpower) ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សានឹងដើម្បីទៅចុះហត្ថលេខា។ លិខិតផ្តល់សិទ្ធិ ជាឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមាន សម្ថតកិច្ចនៃរដ្ឋមួយ ចាត់តាំងមួយរូប ឬ ច្រើនរូបជាតំណាងរបស់រដ្ឋនោះ

កាតព្វកិច្ចដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញា។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងរដ្ឋរបស់ខ្លួន សម្រាប់រាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការចុះសន្ធិសញ្ញា និងពុំតម្រូវឱ្យបង្ហាញលិខិតផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់គោលដៅនៃលំនាំចុះសន្ធិសញ្ញាដែរ។

ទី៣-ការចរចាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើសេចក្តីព្រាងរហូតដល់អត្ថបទដើមរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ជាទូទៅអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាបានចាត់តាំងនិងរៀបចំដោយតំណាងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈនៃការចរចាពិភាក្សា ឬ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា។

ទី៤-ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទ របស់សន្ធិសញ្ញារហូតទៅដល់ការចុះហត្ថលេខានៃការចរចារ។ ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាគឺជាការទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទៅលើអត្ថបទដោយ មានការចុះហត្ថលេខាទៅលើរាល់ទំព័រអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា។

ទី៥-ការទទួលយកទាំងស្រុងចំពោះអត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការផ្តល់សច្ចាប័ន។

ទី៦-សន្ធិសញ្ញា ចូលជាធរមាន ជាធម្មតា បទបញ្ញត្តិមាត្រានានា នៃសន្ធិសញ្ញា អាចកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញាមានទ្រង់ទ្រាយធំសំខាន់គឺៈ

ក. សន្ធិសញ្ញា ឧបតោភាគី អាចកំណត់ការចូលជាធរមាន តាមកាលបរិច្ឆេទពិសេស ដោយឡែកមួយដោយយោងលើថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ចុងក្រោយរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ. ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមាន គឺកំណត់ទៅតាមចំនួនរដ្ឋដែលសម្តែងការយល់ស្របសម្រាប់ការចូលជាធរមានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសន្ធិសញ្ញា មួយក៏អាចចូលធមានជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។ នៅក្នុងករណីខ្លះចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលពុំមានអត្ថន័យធំធេងខាងផ្នែកនយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅគេតែងតែ បង្រួញនូវនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឱ្យនៅខ្លីតែពីរដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី ១ ការពិភាក្សា និង ការចរចារ

ដំណាក់កាលទី ២ ការចុះហត្ថលេខា និងការប្តូរអត្ថបទ សន្ធិសញ្ញា ។

៧-ការឱ្យសច្ចាបន័ គឺជាលិខិតិអន្តរជាតិផ្លូវការ ដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋមួយបញ្ជាក់ពីការយល់ ព្រមរបស់ខ្លួនចំពោះកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ ។

តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ការឱ្យសច្ចាប័នមានពីររបៀប

ទី១ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតជាតិ ។

ទី ២ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតអន្តរជាតិ ។

៦.២.៤. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

លំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

ដើម្បីរៀបចំបង្កើតសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរដ្ឋ ទាំងឡាយត្រូវតែដំណើរការទៅតាមលំនាំដូចតទូទៅះ

១. មតិផ្តើម និង សំណើររបស់រដ្ឋ ឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ លើប្រធានបទ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាណាមួយ ។

២. បើកសម័យប្រជុំ ឬ សន្និសីទអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាពីរ គឺការស្រង់មតិ អង្គប្រជុំ ឬសន្និសីទ និងការសម្របសម្រួលចំពោះមតិផ្ទុយគ្នា ។

៣. ការអនុម័តអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា ដោយអង្គសន្និសីទ។

៤ . ការចុះហត្ថលេខា ដោយភាគីតំណាង។

៥. ការឱ្យសច្ចាប័ន បន្ថែមលើហត្ថលេខារបស់អ្នកតំណាង។

៦. ការចូលជាធរមាន(កាលណាសច្ចាប័នគ្រប់ចំនួន)។

ការចុះបញ្ជីការ និង ការផ្សព្វផ្សាយ

សន្ធិសញ្ញាដែលចូលជាធរមានរួចហើយ ត្រូវយកមកតម្កល់ទុកហើយត្រូវចុះបញ្ជីនិងផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសន្ធិសញ្ញារបស់សហប្រជាជាតិដើម្បីឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងឮមាត្រា ៨០ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយស្ងាត់កំបាំងដើម្បីអនុវត្ត ដោយលួចលាក់មិនអាចចាត់ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់។

(ខ) រក្សាទុក

(ខ)រក្សាទុក ជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើដោយរដ្ឋមួយ ហើយដែលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះ រដ្ឋអះអាងថានឹងធ្វើការបដិសេធ ឬ កែប្រែអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិខ្លះៗរបស់សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរដ្ឋនោះ។

(ខ)រក្សាទុកអាចអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋមួយយល់ព្រមទាំងស្រុងចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី។ ដោយគ្រាន់តែទុកលទ្ធភាពឱ្យរដ្ឋ មិនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិណាមួយចំនួនដែរដែលខ្លួនមិនទាន់ចង់អនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់ ពិតមែនតែរដ្ឋភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែរដ្ឋនោះក៏អាចបញ្ចប់ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានដែរ អាស្រ័យដោយការស្រុះស្រួលទាំងសងខាង តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអាចបញ្ចប់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

១. តាមការព្រមព្រៀង ការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីនានាដែលមានបំណងចង់លុបចោល សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងករណីខ្លះជាទង្វើលុបចោលតែម្តងមានន័យថាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវសន្ធិសញ្ញា។

២. ការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៃសន្ធិសញ្ញាឧបតោភាគីៈ នេះមានន័យថាជាការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៅក្នុងភាគីទ្វេភាគី អាចសន្មតថា ជាការបញ្ចប់នៃសន្ធិសន្ធិសញ្ញាមួយ។

៣. ការប្រកាសមិនទទួលយក (ខ) ណាមួយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា

៤. ការផុតកំណត់សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយកំណត់ និង បញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

៥. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយផលវិបាកនៃវិកលភាពនៃគោលការណ៍ស្មគ្រ័ចិត្ត ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាអាស្រ័យដោយផលពិបាកនៃវិកលភាពរបស់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៤៨ ដល់ ៨២ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាក្នុងនោះរួមមានៈ

ក.ការភាន់ច្រឡំ

ខ.ការបំភាន់ ឬ ការបោកបន្លំ

គ.ការបង្ខិតបង្ខំ

ឃ.ការផ្ទុះសង្គ្រាម

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវីយ៉េន ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ

មករា ឆ្នាំ ១៩៨០។

បុព្វកថា

ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម

មាត្រា ១ ៖ វិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ២ ៖ ការប្រើពាក្យពេចន៍

មាត្រា ៣ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ៤ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិ និងសន្ធិសញ្ញាដែលអនុម័តនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយ

ជំពូកទី ២ - សេចក្តីសម្រេច និងការចូលជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ - សេចក្តីសម្រេច នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦ ៖ សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋដើម្បីសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧ ៖ សិទ្ធិប្រទាន

មាត្រា ៨ ៖ ការជានាអះអាងនាពេលក្រោយនូវសកម្មភាព ដែលបានអនុវត្តដោយគ្មានការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច

មាត្រា ១០ ៖ ការបញ្ជាក់ហត្ថលេខានៅលើអត្ថបទ

មាត្រា ១១ ៖ មធ្យោបាយបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ១២ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយហត្ថលេខា

មាត្រា ១៣ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាម ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារនានា ដែលបង្កើតដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ១៤ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមយៈការផ្តល់ដសច្ចាប័ន ព្រមទទួល ឬការឯកភាពយល់ព្រម

មត្រា ១៥ ៖ ការព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសិទ្ធិសញ្ញាមួយ តាមរយៈការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ១៦ ៖ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការរក្សាទុកឯកសារស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័ន ការព្រមទទួល ការឯកភាពយល់ព្រម ឬការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ១៧ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមដោយផ្នែក នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ និងជំរើសនៃបញ្ញត្តិខុសៗគ្នា

មាត្រា ១៨ ៖ កាតព្វកិច្ចមិនរារាំងគោលដៅ និងគោលបំណង នៃសន្ធិសញ្ញាមួយមុនពេលសន្ធិសញ្ញានោះចូលជាធរមាន

ផ្នែកទី ២ ៖ (ខ) ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ១៩ ៖ ការរៀបចំបង្កើតដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២០ ៖ ការព្រមទទួល ឬការជំទាស់មិនព្រមទទួលដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២១ ៖ អនុភាពផ្លូវច្បាប់នៃ(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២២ ៖ ការដក(ខ)ដាក់ លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

ផ្នែកទី ៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ២៥ ៖ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន

ជំពូកទី ៣ ការគោរពតាមការអុនវត្តន៍ និងការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ ការគោរពសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៦ ៖ Pacta Sunt Servanda

មាត្រា ២៧ ៖ ច្បាប់ក្នុងស្រុក និងការគោរពសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ២ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៨ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៩ ៖ វិសាលភាពដែនដី នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣០ ៖ ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិនទៅនឹងវត្ថុដូចគ្នា

ផ្នែកទី ៣ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣១ ៖ វិធានទូទៅ នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣២ ៖ មធ្យោបាយបន្ថែម នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣៣ ៖ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា ដែលមានហត្ថលេខាបញ្ជាក់ជាពីរ ឬច្រើនភាសា

ផ្នែកទី ៤ សន្ធិសញ្ញា និងរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៤ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៦ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីសិទ្ធិសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៧ ៖ ការលុបចោល ឬកាកែប្រែសម្រួលកាតព្វកិច្ច ឬសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៨ ៖ បញ្ញត្តិនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាមដោយរដ្ឋទីបីតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ជំពូកទី ៤៖ វិសោធនកម្ម និង ការកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣៩ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤០ ៖ វិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

មាត្រា ៤១ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរវាងរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួយជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះ

ជំពូកទី ៖៥ អសុពលភាព ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ បទបញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ៤២ ៖ សុពលភាព និង ការស្ថិតនៅជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៣ ៖ កាតព្វកិច្ចកំណត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិដោយឯករាជ្យពីសន្ធិសញ្ញាណាមួយ

មាត្រា ៤៤ ៖ លក្ខណៈបម្រុងទុក នៃបញ្ញត្តិសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៥ ៖ ការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ហេតុផលក្នុងការធ្វើឱ្យអស់សុពលភាពការបញ្ចប់ ការដកខ្លួន ឬការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

ផ្នែកទី ២ អសុពលភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៦ ៖ បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ផ្ទៃក្នុងស្តីពីសមត្ថកិច្ចសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៧ ៖ ការកំហិតជាក់លាក់លើអំណាចក្នុងការបញ្ជាក់ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៤៨ ៖ កំហុសឆ្គង

មាត្រា ៤៩ ៖ ការបោកបន្លំ

មាត្រា ៥០ ៖ អំពើពុករលួយ នៃបំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥១ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំ តំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥២ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋមួយតាមរយៈការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំង

មាត្រា ៥៣ ៖ សន្ធិសញ្ញា ដែលប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogens)

ផ្នែកទី ៣ ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៥៤ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយតាមបទបញ្ញត្តិ នៃសន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នារបស់ភាគីជាសមាជិក

មាត្រា ៥៥ ៖ ការកាត់បន្ថយភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយក្រោមចាំបាច់សម្រាប់ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៥៦ ៖ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគ្មានបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបញ្ចប់ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនចេញ

មាត្រា ៥៧ ៖ ការព្យួរអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយនៅក្រោយបទបញ្ញត្តិរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃភាគី

មាត្រា ៥៨ ៖ ការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយតាមរយៈការព្រមព្រៀងរវាងភាគីជាសមាជិកមួយចំនួនជាក់លាក់របស់សន្ធិសញ្ញានោះតែប៉ុណ្ណោះ

មាត្រា ៥៩ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀត

មាត្រា ៦០ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរទុកអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយដោយសារតែការល្មើសទៅនឹងសន្ធិសញ្ញានោះ

មាត្រា ៦១ ៖ អលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តន៍

មាត្រា ៦២ ៖ ការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

មាត្រា ៦៣ ៖ ការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូត ឬកុងស៊ុល

មាត្រា ៦៤ ៖ ការកើតឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogrns)

ផ្នែកទី ៤ នីតិវិធី

មាត្រា ៦៥ ៖ នីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តន៍តាម ដោយទាក់ទងនឹងអពុលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអាភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៦ ៖ នីតិវិធីសម្រាប់ដំណោះស្រាយ ការវិនិច្ឆ័យ និងការផ្សះផ្សារតាមផ្លូវតុលាការ

មាត្រា ៦៧ ៖ ឯកសារសម្រាប់ប្រកាសអនុពលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអានុភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៨ ៖ ការលុបចោល ការប្រកាសព័ត៌មាន និងឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៦៥ និង ៦៧

ផ្នែកទី ៥៖ ផលវិបាលនៃអសុពលភាព ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ៦៩ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧០ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧១ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាដែលប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាតនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

មាត្រា ៧២ ៖ ផលវិបាក់នៃការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

ជំពូកទី៦៖ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ